

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falsidade de Atestado Médico (art. 302 do CP)

Veja como o crime de “FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO” está tipificado no Código Penal:

Falsidade de atestado médico

Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena - detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

É um **crime próprio de MÉDICO no exercício de sua profissão**.

Pune-se o MÉDICO que no exercício de sua profissão, **DÁ ATESTADO FALSO**.

Não haverá o crime de FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO:

- se o agente for VETERINÁRIO, DENTISTA, etc. Eles poderão responder pelo crime de “Falsidade Ideológica”.
- se o agente for MÉDICO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. Se praticado no exercício da função pública, a conduta poderá configurar o crime de “Certidão ou Atestado Ideologicamente Falso”.
- se o atestado falso for de ÓBITO. *Para encobrir a verdadeira causa da morte, configura o crime do art. 299 deste Código e não o do art. 302* (RT, 507:488, 1ª Turma, rel. Min. Moreira Alves, DJU, 19 mar. 1993, p. 4279).

Claro, só haverá o crime se o médico pratica o crime com dolo, a vontade livre e consciente de dar atestado falso.

O crime se consuma com o fornecimento do atestado falso, não importando para a consumação do crime a finalidade da conduta. Entretanto, **se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também uma multa**.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO

Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena - detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

É um **crime próprio de MÉDICO no exercício de sua profissão**.

Não haverá o crime de FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO:

- se o agente for VETERINÁRIO, DENTISTA, etc. (“Falsidade Ideológica”).
- se o agente for MÉDICO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. (“Certidão ou Atestado Ideologicamente Falso”).
- se o atestado falso for de ÓBITO. (“Falsidade Ideológica”).

Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também uma multa.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
